Confinnado stalulorum et oidiiuUionum

Bonifaclus episcopas, servus servorum Dei, · Latin

XI

Confinnado stalulorum et oidiiuUionum

proiinciarum Campaniae et Matitimae

per Bonifacium PP. Vili editoruin (ì).

SUMMAIUUM

Exordium. — 1. Bonifacii PI'. Vili lileras in

rubrica laudalas ronfirnial. — 2. Anti- quum servando novuni nulli ius hinc vull

acquiri. — 3. Bonifacii lilerae. — Cani- paniae et Mariliinac enconiium. — De

forma iudicioruni. — De appellationiijus.

— Pignora non (landa ab ap|iellantibiis.

— De deposilo coniposilionuni. — De

cuslodibus coniniuiiilatuni. — De cuslodia

viarum. — Do cilalionibus. — Appellanles

non moleslandi. — De variis causarum

moderandis expensis. — De minoribus in

testimoniuni non admittendis. — Inobe- dientes buie conslilutioni analhemale per- cussi.

Bonifaclus episcopas, servus servorum Dei,

ad fatoram rei memoriam.

Humilibus el honeslis siipplicum volis et [iraeserlim Romanac Ecclesiae subie- cloruin libenter anniiimus, illisqiie, quan- tum cum Deo possumus, favorem aposlolicum inqtarlimur.

!

§ 1 . Sane lileras aposlolicas fé. re. Bonifacii PP. Vili praeilecessoris nostri, ordinaliones, staluta el conslituliones pro- vinciaruni noslrarum Campaniae et Ma- riliniae per ipsum praedccessorcm nostrum edita, proul in literis apostolicis eiusdem praedecessoris solita bidia munilis, (|uas inspici et examinari fecimus diligenicr per dileclum filium nostrum Ludovicum Sancii Adriani diaconuni cardinalem prò nobis, et eadem Ecclesia in diclis provin- ciis in spiriliialibus et temporaliliusgenera- lem (t), quaruintpie tenorem liic de verbo ad verbum inserì fecimus, nullo liabilo vel dìminulo, ipiod facli subslanliam aut veritatem inimulel, aiictorilale apostolica et ex corta scientia, tenore praesentium confirmamus et praesenlis scripti patro- cinio communimus.

AniivKim «er- 3'i"i„s"""„" """ »fq"'r'

§ 2. Per hoc aulem nullum ius, alias |)rovincialibus dictarum [trovinciarum, aut universilalibus vel singularibus personis seu provinciis ipsis de novo acquiri vo- lumus, sed anliquuni tantummodo conser- var!.

Bnnifani i.is-

§ o. Tenor vero dictarum liierarum sequitur, et est talis :

Bonifacius ep., servus servorum Dei, ad pcrpetuam rei memoriam. — Romana Mater Ecclesia, quae visceribus pietatis ex- liuberans et circa slatum solerler invigilans subditoruin, se illis in favorem mimilicamel in graliis exliibel libcralem, praeclara Cam- paniae, Marilimacque proviuciae merita so- lerler atlendens et sedula consideratione discutiens, digne circa ipsam specialis zelo dilectionis allicilur, digne illam pro- sequitur intima carilale, sinceris ample- clitur bracliiis, ad statum eius felicem et prosperum vigilantibusstudiis intendendo. Haec est enim provincia, quae felicis be- nediclionis et gratiae, gratitudinis et obe- dienliae produci! alumnos, et in qua sem- per erga Ecclesiam suprudiclam fidei con- slantia viguit, claruit devotionis integritas,

campanue « rom'i'ùm"

splenduit reverentiae plenitudo. Haec est profeclo columna fidelilatis , immobilis, super firmam petram fidei conslilula, quae nullius unquam conculi potuit frangeniis fremilu tempestatis. Haec est provincia, quae semper ipsius Ecclesiae virililer et conslanler in necessitatibus astitit perso- narum pericula, damna rerum et laborum onera non evitans, cuiuscpie promplo et patenti auxilio terras sibi subiectas regii dirigitquc provincias, ipsarum com|)escit excessus, ausus temerarios reprimil, illi-

(I) Ex Regest. Vatic.

(1) Deest aliquìd, foisaii adminislralortm , vel alìud simile.

Ali. C. l'iOO 050 BlLI-AKIl !>1 lluMANUM An. e. l'iOO

citos nioliis fraeiial. Ilic psi iiti(|ue [nae- dilettus et deliciosiis lioiliis Ecclesiae, in quo ipsa ifiifril ijudil deleclai, col- ligil quod lilandiliir all'cclui, gusla! el percipil dulces IVuclus. ldL-0(|ue ipsius Ecch'siae gialiosa henignilas nicrilo ad eaindem provinciani henovoluin exleudil inluilum, el de slalu eius sollicila leddilur, ul, subductis noxiis, suhsoipienlibus pro- spei is, in pacis pulchiiludine sedeat, el in requie opulenta quiescal. Inde ili quod nos provinciani ipsam sincerissinie dili- genles, apostolica aucloritale slaluimus el eliam ordinainus , ([uod si poleslas, capilaneus vel defensor alitjuis comniu- nilalis alicuius, civiiatis vel castri provin- ciae memoratae, in quo quidem castro poleslas seu reclor ad ipsius regimen liaclenus eligi consuevit, aul ecclesiaslicus iudex seu loci ordinarius, primo contra quenilibel ipsius provinciae incolam super delictis et excessibus quibuscumqne per accusalionem aul denunciatioiieni

vel in- quisilionem duxeril procedcndum , lune eiusdem rector provinciae, lani in spiri- lualibus el lemporalibns contra liuiusinodi delinquentem ullerius non proccdal, quan- tumcumque in curia rccloris pra'dicli super

De forma iu- d.eiorum.

eodcm dcliclo fucrit accusalus. Si vero praefalus reclor contra liuiusmodi delin- quentem prius duxeril procedendum, nie- moralus poleslas, capilaneus vel defensor non procedanl in aliquo conira eum. Or-

De appeiiaiio-

dinamus et slaluimus, ul cuilibel appel- lanti el appellare volenti corani reclore praediclo aul eius officialibus, liceal sibi quem malneril babere notarium ad for- mandum seu facieiidum (ieri appellalio- nem vel appellationes, quae fuerint fa- ciendae, ipsasque iu formam publieam re- digi, proul fuerii opporlunum. Ila lamen quod praenomitialus nolarius, anlequam de ipsius recloris curia se absenlel, ap- pellalionis huiusinodi copiam in eadeni forma redaclam penes dictuni rectorem, seu ofliciales ipsius, si pelila fuerii, dimil- lere lenealur. Si auleui praefalus rector, vel eius ollit^iales a|)pi'llanli voliieril. non tam piolinus lespouderc, appellauleni vel notarium, ijui appelliitioiiis confeceril in- struniiMiliiui, ne(|ua(|uam relineal vel facial ali(|ualenus (k'iineri : (|uiiiimo ipsnm libere abire permiltat, praelixo termino appel- lanti, in (|uo appellans compareat, ipse responsionem, qnam sibi super appella- lione buiusmodi feceril, auditurus. Prae-

l'ignora non i,,,,,, 1,^5

lerea dictus rector vel olliciales eiusdem ali(|uem (le communitatiijus ipsis, vel olii- ciales eoruin (|Uoniodolil)el non compellat, nec compitili facial, vel permiltat ad dan- dum vel assignandum sibi aul suis oHi- cialibus pignora propler Romanam Eccle- siam conlingenlem diclaruni civilatum vel communitalum vel alicuius earundem ollicialibus, per qucmcumcpie ob suum exbibila vel assignata delictum ante vel posi deiinilivam senlenliain vel infra lem- pus deliberalionis ap|iellalionis faciendae, videlicct decem dieriim , vel poslqiiam a|ipeilatum fuerit, buiusmodi appellalione

i>e deposuo compositionum.

pendente. Ad liaec si per euindem redo- ' , ■● ■● .● ●, rem adversus aiKjuem procedi conligeril, a quo pecuniali! vel aliuJ loco pecuniae per viam coni|)Ositionis seu condemna- tionis exegeril aul exigi feceril prò com- missis excessibus, ab eodem diclus reclor exbibcal el assignel, ac facial assignari illi communilali seu civitali, unde delin- quens exislit, parlem poenae buiusmodi proul ad illam ex speciali privilegio vel consuetudine perlinerel. Si vero nec pri- vilegium subsil, nec consueludo aliqua in hoc esse noscalur , pars buiusmodi poenae sii civilalis seu communitalis illius, in cuiiis territorio seu districtu maleficium

De cusiodibu»

exlilil perpetralum. Si antem cuslodes aul alii olliciales alicuius comiiiunilalum ip- sarum de poteslalis seu capilanei vel de- fensoris eorum mandato, aul ex ipsorum ollìcio iuxia formam statuii aliquam iu bonis vel rebus cuiuslibel exequulioneni duxeriul faciendam , et ex eo cuslodes vel olliciales praedicli corain saepefalo reclore vel eius oftìcialibus fuerint accu-

BONIFACICS IX l'P. fi-'l An C. l'iOO

sali, ri'Clor ve! olliclales ipsi coiilra cu- slodes ani oftìciales praediclaruin coin- muiiitaliini vel allcrius eanim, dunimodo reciori vcl oflìciali constileril supradiclis, i|uod earumdeni coinmunilaUim et alicuiiis ipsarum ciislodes vel olliciales exislant, aliqiialenus non procedanl. Si vero quis- piam de qnovis delieto delalus ad decla- randum forum per se vel per procura- lorem exceplionein opponai, ipsnm audiri praecipimus, proni deiurefuerit andien- dus, nisi excessiis adeo evidens, lanUKjue rasus enormilas tìierint, quod alind sua- derel faciendum. Voinnins etiani, quod prò deliclo filii porlionem inris nalurae debitam paler dare lanlum et non amplius relineatur, ipsaque palris fdio inipulelur. Caeterum, si civilas vel castrum provin- cia; circa viarnm seu strataruni cuslodiam, solliciludinem adhibeal diligenleni, noiu- mus ilia per ipsius provinciae reclores vel oftìciales eorum occasione liuiusniodi qnomodoiibet moleslari. Cum aulem pro- vinciae reclor, vel oftìciales ipsius alicuius recipinnl pignora conlra qnem inlendunl procedere, pignora eadeni ad ipsius recloris mandalum penes oftìciales iuralos civilatis vel castri , cuius est incola is, adversus queni agilur, deponi volumus cusiodienda per eos, ne illa distraili vel aniitti con- lingat: nisi l'orsan excessus enormitas vel qualilas delinquenlis aliud fieri snaderel : citaiionem vero ad bancum rectoris faclam nullius esse valoris voinnins vel vigoris, sed per inde babeatnr, ac si facla nnlla- lenus extilissel. Super facto auteni gra- sciae ad locuni in Romanain Curiam, vel ubi rectorem ipsum inorar! conligerit, defe- rendae, ne fraus ani dolus in boc vendicel sibi locuni, providere inlendimus, [troni viderimusexpedire, volenles omnino quod quis prò aliqno delieto turonensem unum argenieum lenealnr solvere citatori, sed in hoc consuelndo servelur antiqua. Ad

-

haec sn[)er citandis mnlieribus ad testi- monium perbibendnm vel ad responden- dum super inqnisilionis ac accusalionìs negocio conslitnlionem noslram , quae super lioc luqnilur , praecipimus obser- vari, ac nolarios nlriiisque recloris con- lentos esse scriplurarum suarum salario consueto. Si quis aulem prò (jiiovis deliclo cilaliis, per se vel per piocuralorem com- parerei, et rei ficlae vel iudicatae solnlionis ani transaclionis exceplionein opponai, si deipsa consliterit respondere, non cogalur invitns : peciiniam insuper, quae cilaius, sive clericus exislat ant laiciis, qui fide- iussores, anteqnam recederei, iuxla manda- lum sibi factum exliibnil, per porlatarium vel personarinm recloris eiusdem prò in- troitu vel egresso exigalur ac si

ci- laius ipse in com[iedibns exiitisset, ul- terins exigi proliibemus. Praeterea si cle- ricus coram spirituali vel saeculari cilaius indice ad porlam Roccbae cultellum vull ponere, ut est inoris, |)orlatarius causa custodiae ipsum petit, et receplum spiri- tuali deferì eidem, qui clerico praecipil, ut vaginam praebeal deferenti, eum in (juadraginla solidis monetae currenlis ni- liiiominus condemnando, receplis propler hoc fideiussoribns ab eodem; et cum cleri- cus ip.se instai ad reditnm, idem porlala- rius ab ipso salariuin exigil prò cullelli custodia memorali, quae, nipote insolila , nunqnam de caelero fieri proliibemus. Porro spiriluales et saeculares rectoruin ipsorum iudices volenlibnsad Sedem Apo- stolicam appellare, ac notariis quos lales proplerea secum ducunt graves carceris minas incnlinnl ; praecipienles illis ilislri-

AppelIanUs uou molestao-

cliiis ne recedanl, et nihilominus ab eis fideiussoriam exigunt caulionem ab eodem in solnlione custodiae ac scriplurarum non niodicum praegravando, quae siini- liter perpeluae |irohibilioni subiicimus, ne iillerins altenleiitnr. Praefali ([uoque iudi- ces super anTnpiis delerminalis et sopitis qnaeslionibus sive cansis plures faciunt iniiisle cilari, et ut siiani excusam exhi- beanl, et pio invenienda causae determi- nalione in processu sive snbscripla decem vel sex solidos ail minus exsolvant, com- pelluul eosdem, et si cilaius liberalioni.s,

An. C 1400 G32 BUIIAIUIIM IlOMANdH An. C. l'iOO

absolulionis vel quielalionis ilel'erai inslni- inenliim, el illiid recipr^rc reniiat nisi [iriiis siias exliihoal oxceptionos in scri|>lis, pi nolarius pio liiiiiiismodi oxccplionilìiis et insUiimcnli rogcslraliono prapdicli (|ninque vel quatiior solidos oxigil al) podeni, alias ipsiiiri miillipliciler aggra- vando ; qiiibus quidem exaclionibiis linoni ppniliis imponi prapcipimus et ab pìs om-

D« TMiisiau- sarum mode- randis expeii- *'●●

„jn,ojie abslineri. Si aiilcm rpclor pro- . . , i- ● ■ ●.● * vinciac advcfsns aliqiieni per incjnisiiioiiis vel denunciaiionis viam procedal, el is, contra quem processns dirigiliir, in qiia- cuniqne parie iiidicii, aliqnam excpplioneni opponat, eam ipsius recloris index admil- tpre renuat, nisi insta videalnr cidem: sed si forte perpenderet (|uod talis per ex- cpplionem vel allegalionem liuiusinodi fo- rei absolvendus, de iure pecuniam prò Consilio exigit ab eodem, el inlantum pxbibendo Consilio ipsum gravai, in- qiianlum pxistprel condemnandns, sicqne condemnalionis parlem ad sni commo- diim sub huinsmodi velamine recipit no- larius, el eliam salarinm exigil pio scri- plnra, super quibus illius correclionis et emendalionis remedium per [irudenlinm recloris voinmus adbiberi , ut ulteriiis non conlingal. Cum vero praefalus reclor conlra iiniversilalem vel aliqnem ad in- qiiisilionem piocedil, ellVaenalam mul- litndinem teslinm recipil, el universiia- tem ipsam vel euni conlra quem inqniriliir, ad solvendum Ires ani piures solidos prò qnolibel leslinm prapdictorum prò sua volnniale conipellil, quod oninino corrigi volunius: diim vero non agalnr in fran- dem, cogli etiani idem reclor liliganlos sua per advoratos inra proponere , npc aliler ipsos audii, el si forte conlra eani contingerei, compellitur liligalor non so- bim suo, spd eliam ipsius Ciiriae nomine satisfacere advocalis. Idemqne reclor indif- firenler exliibere non desinil prò (pioli- bel deliclo cilatiim , el in eins (jiiria nianere consliingii, receplis eliam fide- iiissoribns ab eodem. Nibilominus sibi custodiam sive carcerem siiniplibns pro- priis imponendo , quac (|uidem ulleriiis iìcri probibemus , nisi facli qualilas vel casus enormilas aliud sunseril faciendum.

De minoribus ‚lòn"«'('imm'e'n"- '"'*

(^onslilulionem aiitcm per reclorem prò- vinciae edilam, per quain minor (pialuor- decim annis super tpiovis deliclo in le- slem recipitur, cassamus, vacnamiis el penitus anniillamus. Super gravaminibus vero, quae bominibus de monlanis eius- dem provinciae a recloris vicari is per no- vas inquisitiones, quas de antiquisel fictis excessibus faciunl, el alias eliam mulli- pliciler inserunl, taliter per eumlem rpclo- rem volunius et praecipimus provider! , ut, el illa iìuem recipianl , et Ecclesiae Romanae subiecli , ad quorum quielem inlendimus, indebitis vexalionibus non turbenlur. Baronibus auteni Campaniaeel Maritimae praediclarum et eorum vassallis iura, iurisdictiones ci consueludines ipso- rum lam in civilibus quam in criminalibus auferre nequaqnam inlendimus, sed potins sibi ea illaesa el integra conservare. Nos ilaque ad slalum bonum el prosperum eiiisdcm provinciae vigilantibus studiis intendenles, el cupienles, ul in illa pax vi- geal, regnet concordia, iuslitia observetur, praemi.ssa omnia per nos facla probibita et statala sic in perpetuum cuslodiri vo- lunius el servari, ul conlra ea vel eorum aliquod scienler temere veiiientes excom- municalionis senlenliam , quam nunc in ipsos aiiclorilale apostolica promulgamus, incurraul, qui non nisi perSummum Pon- tificeni possinl absolutionis bencficium ob- lineri. Decprupnlps nibilominus omupm

i"obedieiiies buie eonslitu- iionianaibema- " '"'"'**'●

. , . procpssum siquidem per eumdem reclorem per se vel alium seu alios conlra prae- dieta omnia, per slalula ordinala et de- creta vel aliquid praediclorum baberi con- tigeril, irrilum el inane, el nnllius exi- stere penitus firmitatis. Nulli ergo , eie.

Dalum Anagniae, quarto kal. oclobris, ponti(icaius nostri anno primo.

Nulli ergo omnino bominum liceat liane pagiiiam iioslrarnm condrmalionis, vobinlatis et coustitulionis intVingere, eie.

An. C. eoo BONIFACl js IX pp. 635 Ali. e. HOO

Datum Romae apiid S. Pelrum , se- ciindo idus iiinii, pontificaliis nnslii anno undecimo.

Dal. die 1^2 ìunìi 1400, ponlil. anno xi.

Source. Open the source witness. 1859 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-04, 1859-turin-bullarium-volume-04-reading-order-v2-latin. Source-derived reading-order LF lines 76100-76574. Exact scan leaf bounds 637-641; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T18:37:31Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.